

SYIFAA BINTI ARSHAD

lwn

BUDIMAN BIN BUJANG

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 3 Ogos 2021 bersamaan 24 Zulhijah 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0082-2021

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tiada.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah menyemak dan meminda/ membatalkan/ mengenepikan/ mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam/ Gombak bertarikh pada 27 April 2021 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

- 2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 23 Mei 2013 di Bintulu, Sarawak dan telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahayamata iaitu Cyra binti Budiman (dilahirkan pada 16 Disember 2014), Rhea binti Budiman (dilahirkan pada 16 Jun 2017) dan Qael bin Budiman (dilahirkan pada 3 November 2018).
- 3) Pemohon telah memfailkan permohonan cerai melalui Permohonan No: 10005-055-0716-2020 pada 23 Disember 2020 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor dan prosiding kes tersebut telah sampai ke peringkat Jawatankuasa Pendamai.
- 4) Pemohon telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah interim hadhanah anak-anak tersebut melalui Permohonan No: 10100-038-0044-2021 pada 10 Februari 2021.
- 5) Pemohon seterusnya telah memfailkan permohonan kes induk hadhanah melalui saman no: 10100-028-0226-2021 pada 21 April 2021 untuk mendapatkan hak penjagaan kekal anak-anak tersebut.
- 6) Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 14 April 2021 melalui Peguam Syarie daripada Tetuan Nur Muim Farhana & Associates manakala Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 21 April 2021.
- 7) Semasa sebutan di hadapan Pendaftar pada 14 April 2021, Mahkamah telah menetapkan sebutan kes di hadapan Hakim Bicara pada 27 April 2021. Pada 27

April 2021, Pemohon tidak hadir manakala Responden hadir bersama Peguam Syariyenya dan Hakim telah membacakan keputusan seperti berikut -

- i. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara yang bernama Cyra binti Budiman (No. MyKid: 141216-10-2364), Rhea binti Budiman (No. MyKid: 170616-10-2542) dan Qael bin Budiman (No. MyKid: 181103-10-2233) (selepas ini disebut anak-anak tersebut) diserahkan kepada Responden (Bapa).
- ii. Mahkamah memerintahkan Pemohon dan anak-anak tersebut diarahkan kembali ke rumah asal.
- iii. Mahkamah memerintahkan Perintah Sementara ini berkuatkuasa sehingga ada perintah lain yang membatalkannya atau kes induk diputuskan.
- iv. Mahkamah memerintahkan Perintah ini berkuatkuasa mulai kes ini diputuskan.
- v. Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon, Responden dan ahli keluarga kedua-dua pihak mematuhi perintah ini. Kegagalan mematuhi mana-mana terma dalam perintah ini boleh diambil tindakan menghina Mahkamah.

8) Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan yang diberikan oleh Hakim Bicara tersebut dan memfailkan semakan ini berdasarkan alasan-alasan berikut;

- 8.1 Keputusan atau perintah dibuat oleh Hakim tanpa kehadiran Pemohon mengakibatkan Pemohon tiada peluang membela diri.
- 8.2 Pemohon dan Responden sedang di dalam proses perceraian dan Pemohon telah memfailkan permohonan perceraian semenjak Disember 2020.
- 8.3 Pemohon dan Responden tidak duduk sebungkus semenjak bulan Januari 2021 dan Pemohon khuatir akan diapa-apakan oleh Responden sekiranya Pemohon balik ke rumah kelamin.
- 8.4 Dari segi kewangan seperti yang dilampirkan oleh Responden di dalam afidavit Responden bagi kes nafkah anak, Responden terbukti kurang mampu untuk menjadi penjaga tetap kepada anak-anak.
- 8.5 Sepanjang tempoh perkahwinan, Responden hanya memberikan wang nafkah sebanyak RM 400.00 sebulan termasuk bagi membiaya perbelanjaan harian anak-anak dan semenjak bulan November 2020 Pemohon tidak lagi menerima apa-apa nafkah isteri.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

10) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah***

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan*

membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.

- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 - 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 - 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
 - 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang*

berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

11) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

12) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang

yang sedang berkuatakuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

13) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10100-038-0044-2021 dan dapatan kami adalah seperti berikut:

- 13.1 Pemohon memohon hak jagaan sementara ke atas anak-anak yang bernama Cyra binti Budiman (berumur 7 tahun), Rhea binti Budiman (berumur 4 tahun) dan Qael bin Budiman (berumur 3 tahun).
- 13.2 Sekiranya permohonan hak jagaan sementara dibenarkan, Pemohon bersetuju memberikan hak lawatan, bersama dan bermalam kepada Responden pada satu hujung minggu dalam sebulan di samping hak lawatan dan bersama anak-anak tersebut pada bila-bila masa dengan pengetahuan Pemohon.
- 13.3 Responden di dalam Afidavit Jawapannya tidak bersetuju dengan tindakan Pemohon membawa anak-anak tersebut tinggal di rumah kawan Pemohon kerana rumah tersebut turut dihuni oleh lelaki yang bukan mahram kepada Pemohon iaitu suami kawan Pemohon.
- 13.4 Responden juga mendakwa telah wujud kejadian yang melibatkan anak ketiga mereka dicerderakan oleh kawan yang tinggal serumah dengan Pemohon walaupun bagaimanapun Pemohon dan kawan serumah Pemohon telah menafikan dakwaan Responden tersebut.
- 13.5 Responden bersetuju hak jagaan sementara anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon dan Pemohon menempatkan anak-anak tersebut di rumah yang disediakan oleh Responden atau secara

alternatifnya hak jagaan sementara anak-anak tersebut diberikan kepada Responden.

14) Kami mendapati bahawa berdasarkan dapatan di atas, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan memberikan hak jagaan sementara anak-anak perempuan yang berumur 7 tahun dan 4 tahun serta anak lelaki yang berumur 3 tahun kepada bapa iaitu Responden sedangkan *status quo* di sisi undang-undang berdasarkan kepada Seksyen 82(1) 85(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 (EUUKIS 2003) menyatakan sebaliknya –

Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak

(1) Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

15) Kami juga mendapati pemberian hak jagaan sementara anak-anak pada usia anak-anak pasangan Pemohon dan Responden ini kepada Responden adalah tidak menepati kehendak seksyen 85 EUKIS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut -

Seksyen 85. Lamanya penjagaan

*(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur **tujuh tahun**, jika kanak-kanak itu*

lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

16) Dalam pada itu kami tidak menemui apa-apa fakta mengenai kehilangan kelayakan Pemohon sebagai penjaga anak-anak tersebut seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 84 EUUKIS 2003 sehingga menyebabkan hak jagaan berpindah kepada Responden sebagai bapa. Seksyen 84 EUUKIS 2003 memperuntukkan lima (5) keadaan yang boleh menyebabkan hak seseorang perempuan terhadap hadhanah hilang iaitu -

Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang—

(a) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;

(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;

(c) jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;

(d) jika perempuan itu murtad;

(e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

17) Kami juga berpendapat adalah tidak wajar bagi Hakim Bicara memerintahkan Pemohon dan anak-anak tersebut kembali ke rumah asal mereka kerana kes yang dibicarakan di hadapan Hakim Bicara ini adalah permohonan interim hadhanah ataupun permohonan hak jagaan sementara anak dan bukannya permohonan kembali taat. Oleh yang demikian Hakim Bicara seharusnya memberikan tumpuan kepada isu yang berkaitan dengan hak jagaan sementara anak-anak tersebut sahaja.

18) Di samping itu Hakim Bicara juga gagal menggunakan kuasa budi bicaranya untuk menanggguhkan kes tersebut dengan ketidakhadiran Pemohon pada sebutan kali pertama di hadapannya pada 27 April 2021 sebaliknya terus memutuskan kes tersebut tanpa sebarang justifikasi yang jelas dengan meletakkan anak-anak yang belum mumaiyyiz kepada bapa.

19) Sehubungan dengan itu berdasarkan alasan ringkas yang telah dinyatakan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam keputusannya sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat keputusan tanpa merujuk kepada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak dan atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

20) Kami juga ingin menegaskan bahawa perbicaraan kes induk hadhanah di antara Pemohon dan Responden perlulah disegerakan demi kebajikan anak-anak tersebut. Maka berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberikan perhatian dan penumpuan kepada prosiding kes induk hadhanah iaitu Kes Saman No.: 10100-028-0226-2021 agar dapat diselesaikan dengan kadar segera.

21) Kami juga ingin menasihatkan Pemohon dan Responden supaya memainkan peranan yang sewajarnya sebagai kedua ibubapa kepada anak-anak tersebut, memberi kerja sama dan tidak menghalang hak lawatan dan bermalam kepada pihak yang tidak mendapat hak jagaan anak-anak tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Perenggan 1 Perintah Kes Permohonan No.: 10100-038-0044-2021 bertarikh 27 April 2021 adalah **DIPINDA** kepada -
“ Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara yang bernama Cyra binti Budiman (No. MyKid: 141216-10-2364), Rhea binti Budiman (No. MyKid: 170616-10-2542) dan Qael bin Budiman (No. MyKid: 181103-10-2233) diserahkan kepada Pemohon (Ibu)”

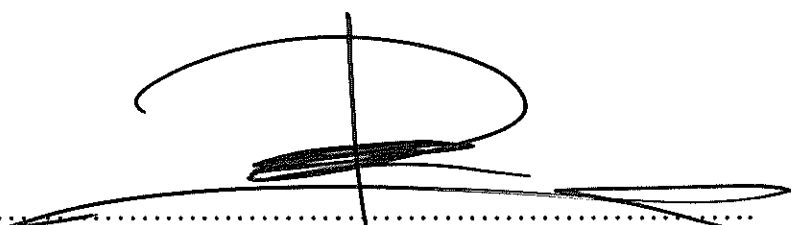
- 3) Perenggan 2 Perintah Kes Permohonan No.: 10100-038-0044-2021 bertarikh 27 April 2021 adalah **DIBATALKAN** dan **DIPINDA** kepada -
- “ Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dari jam 6.00 petang hari Jumaat sehingga jam 6.00 petang hari Ahad ”.
- 4) Perenggan 3, 4 dan 5 Kes Permohonan No.: 10100-038-0044-2021 bertarikh 27 April 2021 adalah **DIBATALKAN**.
- 5) Kes Saman No.: 10100-028-0226-2021 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

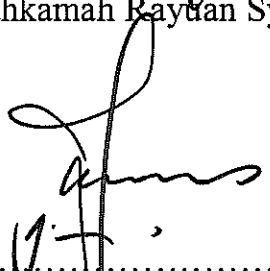


Dipersetujui oleh;



.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor